

1500265-03.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017401/2022 - DISE-

DEL.SEC.SANTOS, 22538956 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, 10/22/218 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, 2017401 - DISE- DEL.SEC.SANTOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500265-03.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500265-03.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017401/2022 - DISE-

DEL.SEC.SANTOS, 22538956 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, 10/22/218 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, 2017401 - DISE- DEL.SEC.SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO COSME DAMIÃO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 6 (seis) laudas.

Vistos.

PAULO COSME DAMIÃO DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), uma vez que, no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 09h30min, Rua Francisco Soares Serpa, altura do número 10, Parque Bitaru, município de São Vicente, trazia consigo, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) pedras de crack, 07 (sete) pinos de cocaína e 02 (duas) porções de maconha, substâncias entorpecentes essas que se encontram apta a determinar dependência física e psíquica.

Consta da denúncia que, policiais civis realizavam diligências em viatura descaracterizada, no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas na cidade de São Vicente/SP.

Após breve campana, foi visualizado um rapaz na via pública, que era procurado por outras pessoas, que lhe entregavam "algo" e, em seguida, ele se dirigia até uma caixa de luz em um muro, retirava "algo" dela e repassava para o indivíduo, que saía rapidamente do local, no sentido contrário ao da viatura.

Foi possível observar a conduta por duas vezes, razão por que os policiais resolveram abordar o indivíduo, posteriormente identificado como PAULO COSME DAMIÃO DE SOUZA.

Após se identificarem como policiais, iniciaram busca pessoal em PAULO, encontrando em seu poder a quantia de R\$ 16,00 (dezesseis reais).

Em seguida, os policiais se dirigiram até a referida caixa de luz, oportunidade em que foram encontradas 28 pedras de crack, 07 pinos de cocaína e 02 porções de maconha, que foram apreendidas.

Na ocasião, PAULO assumiu informalmente aos policiais a propriedade dos entorpecentes, dizendo que é viciado em drogas e que os vendia drogas para sustentar seu vício.

O réu foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, em que fez uso do direito constitucional ao silêncio.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que visa apurar a responsabilidade criminal do réu PAULO COSME DAMIÃO DE SOUZA, quanto ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Auto de prisão em flagrante (fls. 1)

Auto de exibição de fls. 9

Laudo de constatação preliminar (fls. 11).

Certidão de antecedentes criminais (fls. 25/29 e 30/39)

Denúncia de fls. 69/71 recebida às fls. 75/76.

Exame químico-toxicológico definitivo positivo às fls. 92/94.

Citado, o réu apresentou defesa prévia às fls. 98/101.

Não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 108/109).

No âmbito judicial, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas (policiais civis) e o réu foi interrogado, tudo por meio do sistema de filmagem. Termo de audiência às fls. 128.

Alegações finais orais do Ministério Público, em que o Parquet requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Alegações finais orais da Defesa, no qual pleiteou a fixação da pena no mínimo legal diante da confissão espontânea do réu.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) foi comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 6/8, auto de exibição e apreensão de fl. 9, auto de prisão em flagrante de fl. 1, laudo de constatação preliminar de fl. 11 e exame químico-toxicológico de fls. 92/94, além dos depoimentos prestados pelos policiais civis no âmbito judicial, corroborados com a confissão espontânea do réu PAULO, confirmando as declarações prestadas no âmbito inquisitorial.

A autoria também é certa.

A denúncia narra que policiais civis realizavam campana em viatura descaracterizada, em local já conhecido pela venda de drogas no município de São

Vicente/SP.

Em dado momento, avistaram o réu PAULO em atitude suspeita, haja vista que ele era procurado por outras pessoas, que lhe entregavam "algo" e, em seguida, o acusado se dirigia até uma caixa de luz em um muro, retirava "algo" e repassava para o indivíduo, que saía rapidamente do local, no sentido contrário ao da viatura, motivo pelo qual resolveram abordá-lo.

Em revista pessoal, dentro da sacola plástica que o acusado segurava, os policiais encontraram as drogas apreendidas, notadamente as porções de maconha, cocaína e crack acima mencionadas, que PAULO ali guardava para venda e entrega a terceiros, além da quantia de R\$ 16,00, obtida com a mercancia espúria.

Pois bem.

O réu PAULO confessou a pratica do crime de tráfico de drogas no âmbito judicial. No seu interrogatório judicial, o réu disse que vendia drogas para sustentar seu vício e que já tivera outras passagens criminais por outros delitos (furto e roubo).

Já os policiais civis, em juízo, na condição de testemunhas, foram firmes e coerentes em seus depoimentos no sentido de que o réu PAULO praticava a venda das drogas em local já conhecido por essa prática, tendo sido, inclusive, surpreendido vendendo drogas para outras duas pessoas, confirmando o exposto na exordial.

A confissão torna certa a autoria.

De início, é importante salientar ainda que a condição de usuário de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário ingressa no comércio espúrio para sustentar seu vício.

Nesse contexto, as circunstâncias da abordagem, a variedade, a expressiva quantidade e a forma de armazenamento das drogas, embaladas separadamente e prontas para o consumo, além da confissão espontânea, são elementos aptos a evidenciar que as drogas apreendidas se destinavam à entrega ao consumo de terceiros pela prática do comércio ilícito.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidadedos depoimentos prestados por policiais, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial.

Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas.

Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846)."

Ademais, os testemunhos estão amparados pela confissão do réu, assim como pela apreensão material da droga (fl. 8) e demais provas documentais.

Como se não bastasse, é pacífica a jurisprudência no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico não é necessário que o acusado seja colhido comercializando a substância entorpecente, bastando, apenas, a comprovação de sinais indicativos do exercício da atividade delituosa.

Daí segue ser dispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando a prova do conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) envolvendo o agente acusado

Portanto, a conduta delitativa praticada pelo réu se adequa/subsume integralmente à

figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Comprovadas, assim, a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas. Superadas as questões de mérito, passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria penal (circunstâncias judiciais), deve-se considerar não só a quantidade e a variedade de drogas apreendidas com esteio no art. 42 da Lei nº 11.343/06, mas também as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Tendo em vista os maus antecedentes ostentados pelo réu pelos crimes de roubo majorado tentado (autos n. 000274129.2020.8.26.0158 e 0783274-21.2009.8.26.0577) e roubo qualificado tentado (autos n. 0019502.23.2012.8.26.0577), bem como a grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, e o elevado potencial lesivo das drogas cocaína e crack no organismo da pessoa viciada, fixo a pena-base do réu Paulo em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria (circunstâncias legais), constato que o réu PAULO é reincidente em crime doloso pelo crime de furto tentado nos autos nº

1501826.33.303.8.26.0536 (cf. certidão de antecedentes de fls. 25/29), circunstância agravante que compenso com a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual mantenho inalterada a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase (causas de aumento e/ou diminuição) o réu também não faz jus à causa especial de diminuição da pena (art. 33, §4º).

Sem alteração na terceira etapa, porquanto a reincidência por crime doloso ostentada pelo acusado constitui impeditivo legal para o reconhecimento do privilégio quanto ao tráfico (certidão de antecedentes de fls. 25/29).

Por fim, e à vista da reincidência e maus antecedentes, como também da personalidade do acusado, voltada para a prática reiterada de atividades ilícitas, não se cogita da redução trazida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a ser destinada ao chamado praticante eventual, algo que não se afina com a hipótese presente.

Por causa da comprovada reincidência em crime doloso e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado e nego o direito de o réu recorrer em liberdade.

Em razão da quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

A detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando as características do caso em apreço, especialmente a reincidência do réu, e não apenas o montante de pena imposto. Nesta linha: HC 339.309/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017.

Pelos mesmos motivos, deve ser mantida a prisão preventiva, porque o réu permaneceu preso durante o processo e foi condenado a pena elevada, em regime inicial fechado, sendo reincidente e possuidor de maus antecedentes.

Ou seja, demonstrou que em liberdade apresenta risco elevado de (breve) reiteração delitiva.

Continuam presentes os fundamentos, pressupostos e condições da segregação cautelar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu PAULO COSME DAMIÃO DE SOUZA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato criminoso (18/12/2021) atualizado pela Tabela Prática do TJSP. Nego o direito de o réu PAULO recorrer em liberdade. Oficie-se.

Condeno, ainda, o réu no pagamento das custas processuais no importe equivalente a

100 (cem) Ufesps, com a eventual ressalva prevista do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 63, § 1º, da Lei de Drogas, DECRETO a perda do valor/dinheiro apreendido (R\$ 16,00 - fls. 09), em favor da União

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: - Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitiva; - Intime-se para pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias; - Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, acompanhada de fotocópia do presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; - Oficie-se o órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação.

P.I.C.

São Vicente, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA